ĐÁP ÁN CHẤM BÀI THI HPDS, LỚP C-D, LS K.13, THI NGÀY 12/9/2012

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Câu hỏi	Nội dung trả lời	Mức	Điểm đạt
1 (1,5đ)	- Xác nhận nội dung y.cầu kh.kiện: ly hôn, chia tài sản. - Các đ.kiện kh.kiện: tính hợp pháp của q.hệ hôn nhân (theo PL từng thời kỳ); tư cách ng.đơn; diễn biến mâu thuẫn vợ chồng; tòa án có thẩm quyền; v/đ tạm ứng án phí; ch.bị tài liệu, chứng cứ… -Thảo đơn k.kiện (theo mẫu NQ.02/2005 HĐTP TANDTC) và xác định nội dung chính cần nêu trong đơn…	1.0 0.5	
2 (1đ)	-Giấy tờ c/minh nhân thân (CMND, HK); T.liệu về q.hệ hôn nhân với ông Xoài (GCNKH, hoặc c/cứ về quan hệ h.nhân, chung sống như vợ chồng…); Giấy tờ về đất-nhà tr.chấp; Các t.liệu c.cứ liên quan; Đơn khởi kiện…(k.1, Đ.6; đ.b, k.2, Đ.58; Đ.165 BLTTDS…)	1.0	
3 (1đ)	-Giấy tờ về nhà-đất tr.chấp; Các c.cứ ch.minh quá trình bà Me chung sống vợ chồng và quản lý, sử dụng đất, tạo lập nhà với ông Xoài; Ch.cứ v/v ông Xoài nhập đất-nhà làm tài sản chung của vợ chồng…(k.1, Đ.6; đ.b, k.2, Đ.58 BLTTDS);	1.0	
4 (1đ)	-Ph.án 1: Thống nhất với bà Me gửi bản luận cứ đến HĐXX và đơn yêu cầu được x.xử vụ án vắng mặt L.sư; -Ph.án 2: LS làm đơn v/v tham gia ph.tòa theo yêu cầu của tòa án là tr.hợp bất khả kháng để xin hoãn phiên tòa (k.2, Đ.199 BLTTDS). Tòa án có thể xem xét cho hoãn phiên xử 16.8.2012.	0.5 0.5	
5 (1,5đ)	-Các tình tiết: a)Th.gian kết hôn và tính hợp pháp của q.hệ hôn nhân (chú ý: thời điểm áp dụng Luật HN-GĐ 1959, 1987 và 2000); b)Ý chí của ông Xoài trong việc nhập đất-nhà làm tài sản chung vợ		